



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1

בעניין:
העוררת:

מדינת ישראל

נגד

מוניר מעידי (עציר)
ב"כ העוררת עו"ד מוריה ברקו
העורר (ויעוד חזותי) וב"כ עו"ד נאשף דרויש

המשיב:
נוכחים:

2

3

4

5

פרוטוקול

6

ב"כ העוררת:

7

חוזרת על דבריי מהדיון הקודם.

8

מציגה שוב לביהמ"ש את תיק החקירה, גליון הרשעות קודמות וגז"ד מושא המאסר על תנאי.

9

ביחס לתסקיר המשלים משירות המבחן, ובעיקר לעמ' הראשון בפסקה האחרונה, נאמר שמוניר ייחס

10

את ביצוע העבירה והרקע למעשיו ... כך שהתקשה בלשון דבריו לווסת את הדחף שלו בלנהוג

11

כשהתנאים של מקום מרוחק מעיני המשטרה, ואבקש להדגיש את "מקום רחוק מעיני המשטרה",

12

היינו שירות המבחן לאחר מס' פגישות וליווי ארוך עם המשיב, מציין בעצמו כי המשיב הוא זה שבעצם

13

אומר בלשונו שהוא מתקשה לווסת את הדחף שלו לנהוג כשהוא רחוק מעיני המשטרה, אז איך איזוק

14

אלקטרוני כשהוא מצוי בתנאי בית יכולים לאיין את המסוכנות שלו בלנהוג.

15

כמו כן, שירות המבחן מציין כי למשיב קושי בהפעלה ושימוש בכלים שרכש במהלך הטיפול,

16

בסיטואציה מורכבת ... שהתעצמו מעצם הנהיגה, היינו שהמשיב בעצמו מציין כי למעשה כל הטיפול

17

שעבר וחודשי הטיפול שעבר והכלים שרכש במהלך הטיפול לא באמת מועילים לו והוא נוהג.

18

המשיב מוכיח ואומר בלשונו שלא ניתן לתת בו את האמון המינימלי לבחינת חלופת מעצר בדרך של

19

איזוק אלקטרוני, שכן כאשר הוא מצוי רחוק מעיני המשטרה כאמור קשה לו לווסת את דחפיו

20

ורצונותיו לעלות על ההגה ולבצע שוב עבירות ובכך לסכן את עצמו ואת עוברי הדרך.

21

לפיכך, העוררת סבורה כי תסקיר שירות המבחן מדבר בעד עצמו, וכי לא ניתן לתת אמון מינימלי

22

במשיב זה, כפי שציינתי ארוכות בטיעוני הקודמים.

23

לכן נבקש להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

24

25

ב"כ המשיב:

26

התסקיר המשלים לא חידש לי שום דבר בכל מה שקשור לעמדתי איך ההליך צריך להסתיים.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1 אני לא הבנתי למה צריך תסקיר, אך בסופו של יום זו החלטת ביהמ"ש.
2 התקבל תסקיר די ברור, שלא מתעלם מהקשיים, מקיף, מתייחס לדברים חיוביים ושליילים, בוחן
3 חלופת מעצר, מתרשם מהחלופה וממליץ על החלופה, לא על חלופה באיזוק. בימ"ש לא מסתפק
4 בהתרשמות שירות המבחן אלא מתרשם מהם באופן בלתי אמצעי, והוא קבע חלופת מעצר ומוסיף
5 תנאים של איזוק אלקטרוני.
6 אני לא מצליח להבין איפה טעה בימ"ש בהחלטתו.
7 דבריי מקבלים משנה תוקף לדברי ביהמ"ש העליון בכל מה שקשור לתעבורה, יש לזכור שמדובר
8 במסוכנות תעבורתי.
9 נדירים עד חריגים מקרים שביהמ"ש עוצר, אני לא מכיר מקרה אחד שבו יש חלופה טובה, תסקיר
10 שממליץ על שחרור, ביהמ"ש התרשם מהחלופה ובסוף מורה על מעצר.
11 הדברים מתכתבים עם החלטת השופט כבוב, לגבי החלטת השופט עדן, של אדם שנהג בזמן פסילה
12 בפעם ה-6, ומדובר במי שיש לו עבר פלילי ותעבורתי ומאסר על תנאי, ביהמ"ש השלום לא התרשם
13 מהחלופה ועצר עד תום ההליכים, השופט עדן התחיל את ההחלטה שמוטב שלא היה מוגש הערר ודחה
14 את הערר, ובביהמ"ש העליון פרקליטות המדינה הסכימה לשחרור באיזוק.
15 דיני המעצרים לא רלוונטיים פה? זה עולם אחר?
16
17 ללא שום קשר, ההלכה של ביהמ"ש העליון לענין מסוכנות תעבורתית ברורה, כמו מקרה של אדם עם
18 מסוכנות בפועל, אך זה לא המקרה הזה, חבריי גם לא טוענים את זה.
19 אני לא מבין למה מתנהלים בתיק זה, כאשר זו ההחלטה של ביהמ"ש העליון.
20 שתי החלטות התקבלו בביהמ"ש העליון בענין החלטות של מחוז דרום לגבי נהיגה בזמן פסילה.
21 נאמר שם שאם ביהמ"ש רוצה לבחון תסקיר, זה זכותו.
22 גם היא החלטה שבסופו של יום שהמעצר בעבירות תעבורה הוא חריג ודוחה בר"ע בכך שהיא מאפשרת
23 לביהמ"ש להמתין עד לקבלת תסקיר.
24 אני מבקש שחבריי יציגו פסיקה בנסיבות אלה.

ב"כ העוררת:

27 על כל טענותיו של חברי כבר השבתי בדיון הקודם, אבקש לחדד ולהדגיש שוב לענין הטענה שחברי
28 העלה לגבי הסכמה שניתנה בביהמ"ש העליון. כבר הדגשתי כי מדובר במקרה שונה במהותו שכן
29 במקרה זה המשיב כבר עבר הליך טיפולי, להבדיל מהענין אותו ציין חברי, ששם הנאשם טרם החל
30 בהליך טיפולי ולכן כשנדרש ואפשרי לשקם נאשם, הרי שגם המדינה בעד שיקום הנאשם. לא כן



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

בעניינו כי המשיב בעצמו הוכיח שגם כשניתנה לו הזדמנות לשיקום אורחות חייו השיקום לא צלח, והמשיב עלה שוב על ההגה בהיותו פסול, גם לאחר הליך טיפולי, ובכך שונה המקרה במהותו.

ב"כ המשיב:

חבריי לא הפנו בדיון או עתה ולו למקרה אחד שבו לאחר שהוגש תסקיר חיובי נעצר נאשם בעבירת תעבורה עד תום ההליכים. בטח כאשר ביהמ"ש הוא עצמו בוחן את המפקחים ומתרשם מהם בצורה בלתי אמצעית.

חברתי מנסה לאבחן את המקרה זה מהמקרה שבו ניתנה הסכמה במקרה של ביהמ"ש העליון, לענין שיקום דווקא מדובר במי שעבר הליך טיפולי מוצלח, והיתה מעידה והמעידה במובן של הזמן, ואי חזרה על עבירות פליליות מדבר בעד עצמו, דווקא במקרה זה אנו צריכים להיות מאוד זהירים בהליך המעצר, כי יכול להיות שאנו גוזרים את דינו של ההליך השיקומי עכשיו בהליך המעצר.

ב"כ העוררת:

לבקשת חברי, אני מפנה שוב לפסיקה שעל אף תסקיר ממליץ במקרים פחותים מחומרתם, הווה אומר נהיגה בפסילה בפעם ה-4, על אף תסקיר ממליץ איזוק ביהמ"ש המחוזי. המקרה אליו חברי מפנה שבו ניתנה החלטת השופט כבוב על בסיס הסכמת המדינה שונה בנסיבותיו.

החלטה

בהחלטה מיום 1.9.25 עמדתי בהרחבה על נסיבות ענינו של המשיב דן.

בקצה המזלג, בפניי ערר על החלטת בימ"ש השלום לתעבורה בבאר שבע, בה הורה על העברת המשיב למעצר בפיקוח אלקטרוני ובפיקוח ערבים בתנאים שפורטו באותה החלטה, וזאת לאחר שנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה ללא ביטוח.

באשר לנסיבות ביצוע העבירות, על פי המפורט בכתב האישום המשיב נאשם כי ביצע את העבירות הנ"ל הגם שהיה פסול מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה מכוח ארבע החלטות שיפוטיות שונות, שניתנו בעניינו בארבעה הליכים משפטיים שונים ונפרדים, אשר בכל אחד מהם הורו בתי המשפט



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

השונים על פסילתו מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופות שונות. כמפורט בכתב האישום. כל הפסילות הודעו למשיב, וחלקן הושגו בפניו ע"י בתי המשפט שדנו בענייניו. באשר לעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, נטען כי רישיון הנהיגה של המשיב פקע לפני למעלה מ-20 שנה.

את העבירות דנן ביצע המשיב שעה שנהג ברכב בכביש 90 בקילומטר 134 ("כביש הערבה"), חרף היותו פסול וחרף היותו נעדר רישיון נהיגה.

לא הייתה מחלוקת בדיון בפני בימ"ש קמא ביחס לקיומן של ראיות לכאורה, ולקיומה של עילת מעצר. בימ"ש קמא ציין כי נמנע ממעצרו של המשיב מאחורי סורג ובריח לאחר שהתלבט בעניינו לאור עברו התעבורתי המכביד, ולאור העובדה שבשל עבירות זהות הוטל עליו אף לאחרונה עונש שיקומי וזה חזר לבצע את אותן עבירות, חרף ההזדמנויות שניתנו לו. בסופו של יום מצא בימ"ש קמא, לאחר התלבטות, להורות על העברתו למעצר בפקוח אלקטרוני כאמור.

בדיון הקודם עמדתי בהרחבה על נסיבות ענינו של המשיב, ועל כך שלמעשה שירות המבחן לא התייחס באופן ממשי לעובדה שאת העבירות דנן ביצע המשיב בעודו מצוי בצו מבחן, לאחר שבמסגרת הליך קודם בגין עבירות זהות נדון אף לא מכבר לענישה שיקומית בדמות של"צ וצו מבחן, תוך שמאסר מותנה בן 11 חודשים שהיה תלוי ועומד כנגדו הוארך והוא כיום חב הפעלה. נוכח האמור הוריתי על הגשת תסקיר מעצר משלים שיתייחס לשאלות הנ"ל.

לדיון היום הוגש תסקיר מעצר משלים אשר כלל התייחסות לנסיבות ביצוע העבירות, דא עקא שעיון מעמיק בתסקיר, ובפרט אל מול חומר החקירה, מלמד כי המשיב, בשיח שקיים מול שירות המבחן על נסיבות ביצוע העבירות, גילה טפח וכיסה טפחיים.

כך, שירות המבחן ציין כי הוא רואה בהתנהגות המשיב "רגרסיה זמנית" תוך שציין בעניין זה בתסקיר הראשון כי המשיב: "התייחס למעשיו כאל מעידה, במובן ההתנהגותי" ובתסקיר השני, צוין כי המשיב ייחס את ביצוע העבירות לכך: "שהתקשה כלשון דבריו לווסת את הדחף שלו בלנהוג כשהתנאים של מקום רחוק מעיני המשטרה, היכרותו הקודמת עם האזור כשהיה פעיל מבחינת השימוש בחומרים, קושי בהפעלת ושימוש בכלים שרכש במהלך הטיפול בסיטואציה מורכבת, ועוד מניעים רגשיים שהתעצמו מעצם הנהיגה". עוד ציין שירות המבחן כי המשיב התייחס לתחושת בטחון יתר שחוזה, ושליטה בסיטואציה. שירות המבחן התרשם כי המדובר ב"רגרסיה זמנית" ועמד





בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1 על כך שביצוע העבירות נבע מאי יכולת המשיב לעמוד בגבולות, קושי בוויסות דחפים, סיפוק זמני
2 שחווה כשנהג, והפרדה בין עבירות סמים לעבירות בתחום התעבורה.

3
4 מקום בו שירות המבחן מתייחס ל"רגרסיה זמנית" אשר לשיטת המשיב נבעה מתחושת בטחון באזור
5 שהוא הרחק מעיני המשטרה, ובו חש בטוח ומקום בו שירות המבחן התייחס ל"מעידה" – רגעת -
6 דומה כי ראוי לבחון את הדברים שמסר המשיב לשירות המבחן אל מול העובדות.

7
8 בכל הקשור לטענה כי מדובר במעידה רגעת, המשיב עצמו בהודעתו מיום 3.6.25 שעה 15:41, טען כי
9 נסע ביחד עם אשתו (אשר אף הוצעה כערבה – אך לא אושרה), מאילת לכיוון ביתם בטירה. המדובר
10 בנסיעה בת מאות קילומטרים ולא במעידה נקודתית של יציאה מהבית בנהיגה אל המכולת הקרובה.

11
12 המשיב סיפר כי החלו בנסיעה מאילת. כאמור המשיב נעצר בק"מ 134, דהיינו מעל ל-100 ק"מ צפונית
13 לאילת. המדובר בנסיעה ממושכת ולא במעידה רגעת, המדובר בפרק זמן שהיתה למשיב שהות ארוכה
14 דיה להבין, להפנים, ולכלכל משמעות מעשיו ולשקול אותם – ועל אף זאת בחר להמשיך בשלו.

15
16 באשר לטענה שהעלה בפני שירות המבחן כי המדובר באזור המרוחק מעיני המשטרה שבו חש בטוח,
17 על רקע היכרותו עם האזור מימי עבירות הסמים שלו - בכל הכבוד, המדובר בכביש 90, בקטע המכונה
18 "כביש הערבה", דהיינו כביש ראשי מאוד, עורק תנועה מרכזי, ולא מדובר בנהיגה בשטח באזור נידח
19 סמוך למקבץ מגורים כזה או אחר.

20
21 דומה כי הפער בין התמונה שהציג לשירות המבחן לבין המציאות מלמד על מי אשר בחר לגלות טפח
22 ולכסות טפחיים, ויש בכך בכדי להשליך על אמינות המצג שהציג בפני שירות המבחן וכפועל יוצא מכך
23 על הערכות שירות המבחן שנבעו מאותו מצג.

24
25 ראוי לציין כי גם לאחר שנעצר עשו המשיב ורעייתו ניסיון לחמוק מאחריות, בהינתן טענתם המשותפת
26 כי רעייתו נהגה ברכב. כעולה מהתסקיר הראשון זו הוצעה כערבה אך לא נמצאה מתאימה.

27
28 ב"כ המשיב מיקד טיעונו בכך שהמדובר בעבירות תעבורה, ועל כן ההלכה היא כי המעצר הוא בגדר
29 החריג שבחריגים.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1 אכן, ההלכה היא כי מקום בו מדובר בעבירות תעבורה לא בנקל יורה בית משפט על מעצר נאשם
2 בעבירות אלו עד לסיום ההליכים ואולם, מנגד, יש נסיבות העושה או נסיבות המעשה או השילוב
3 שביניהן אינו מותיר מנוס ממעצר מאחורי סורג ובריח גם בעבירות אלו. כך, בבש"פ 2974/15 אשכנזי
4 נ' מדינת ישראל (20.5.15) ציין בית המשפט העליון, בין השאר, כי: "... בענייני תעבורה הכלל הוא
5 שחרור לחלופת מעצר [...] אולם, יש לזכור כי גם במקרה מסוג זה יש לבחון את מסוכנותו של הנאשם
6 הקונקרטי, ואף אין לשכוח כי מי שנוהג בזמן שרישיונו נפסל מהווה סכנה של ממש למשתמשים
7 בכביש [...] סכנתה של נהיגה בכלי רכב על ידי נהג לא מיומן או נעדר שליטה עצמית אינה נופלת מן
8 הסכנה הגלומה בכלי משחית של ממש, ולמרבית הצער נמצאות מידי יום תזכורות כואבות לעובדה
9 פשוטה זו. הדברים מקבלים משנה תוקף בעניינו של המבקש שנהג בתקופות פסילה פעם אחר פעם,
10 תוך התעלמות מן החוק ומעונשים שכבר הוטלו עליו בעבר".

11
12 כך גם בבש"פ 5493/21 גבאי נ' מדינת ישראל (11.8.21) ציין בית המשפט העליון כי: "... אכן, מעצר
13 עד תום ההליכים של נאשם בעבירות תעבורה הנו בגדר חריג, אולם נקבע לא אחת כי יש לבחון את
14 מסוכנותו של הנאשם הקונקרטי לפי נסיבות העניין וכי ככלל יש לראות בנאשם הנוהג בזמן
15 שרישיונו נפסל כמי שמהווה סכנה של ממש לציבור המשתמשים בכביש ואף מבטא במעשיו זלזול
16 בהוראות החוק" (הדגשה אינה במקור – י.ע).

17
18 וראו גם בש"פ 2173/12 אלגניני נ' מדינת ישראל (22.3.12) ובש"פ 6929/12 בן דוד נ' מדינת ישראל
19 (27.09.12).

20
21
22 בעניינו של המשיב דן, בימ"ש קמא למעשה מצא כי ענינו של המשיב, מצדיק חריגה מהכלל של שחרור
23 לחלופה, וכי נוכח השילוב של נסיבות העושה עם המעשה, ובפרט עברו הפלילי והתעבורתי המכביד,
24 וכשלון ההליך השיקומי שעבר, יש להורות על מעצרו, אך, בשל נסיבותיו של המשיב, העדיף מעצר
25 באיזוק אלקטרוני חלף מעצר מאחורי סורג ובריח.

26
27 סבורני כי צדק בימ"ש קמא מקום שסבר שאין די בחלופת מעצר בעניינו של המשיב, בפרט לאור
28 נסיבותיו של המשיב דן. השאלה היא האם אכן ניתן להסתפק בעניינו במעצר בפיקוח אלקטרוני חלף
29 מעצר מאחורי סורג ובריח כפי שהורה בימ"ש קמא.
30



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1 הפסיקה שהשתרשה ביחס לחלופות מעצר, לפיהן המבחן הוא דו שלבי, ומעבר לבחינת גורמי הפיקוח
2 על ביהמ"ש לבדוק אם ניתן ליתן אמון באותו נאשם הניצב בפניו, כשלב ראשון, יפה בהתאמות
3 הנדרשות גם מקום שמדובר במעצר בפיקוח אלקטרוני, משהצמיד האלקטרוני הוא רכיב פיקוחי
4 מתריע אך עדיין יש צורך במתן אמון במפוקח על מנת לבסס מנגנון זה.

5
6 על פני הדברים, מקום בו המשיב התעלם ביודעין משורה של החלטות שיפוטיות של בתי משפט שונים
7 שהורו לו שלא לאחוז בהגה, עולה מאליה החשש כי המשיב לא יכבד גם החלטה שיפוטית הכוללת
8 תנאי מעצר בפיקוח אלקטרוני.

9
10 בעניינו של המשיב דנן, הקושי אינו נעוץ רק בעברו או רק בנסיבות ביצוע העבירות, או אף בחשש שלא
11 יכבד את ההחלטה השיפוטית הקובעת את תנאי המעצר בפיקוח אלקטרוני, כפי שלא כיבד את
12 החלטות המותבים השונים שהורו על פסילתו - אלא במכלול של שיקולים השזורים זה בזה.

13
14 למשיב עבר פלילי הכולל 6 הרשעות קודמות בגין שורה ארוכה של עבירות פליליות, בגין נדון, בין
15 השאר, למאסרים בפועל, הממושך שבהם למשך 38 חודשים. הגם שיש בעברו הפלילי בכדי להוות
16 שיקול, דומה כי בעניינו של המשיב דנן אין המדובר בשיקול מכריע ולא בשל עבר פלילי זה כשלעצמו
17 היה בכדי להטות את נקודת הכובד, אך זה מצטרף ליתר השיקולים שיפורטו להלן.

18
19 למשיב עבר תעבורתי עשיר מאוד ומכביד מאוד, הכולל 32 הרשעות, לרבות בעבירות דומות ואף זהות,
20 תוך שלא היה בסנקציות עונשיות, לרבות מאסרים בפועל, מאסרים על תנאי, ואף הליכי טיפול
21 ושיקום שעבר, בכדי לגרום למשיב לשנות אורחותיו.

22
23 הגם שמעל 20 שנה המשיב אינו אוחז כלל ברשיון נהיגה, צבר המשיב עשרות הרשעות בעבירות
24 תעבורה שונות, חלקן חמורות, לרבות בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בקלות ראש,
25 עקיפה כשהדרך אינה פנויה, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות (לצד עבירות נוספות של סירוב
26 להיבדק) ועוד.

27
28 בגין עבירות התעבורה נקטו בתי המשפט במדרג ענישה שהחל בענישה מקלה, בדמות קנסות ופסילת
29 רשיון הנהיגה ואף מאסרים על תנאי, ומשסנקציות אלו לא הועילו בהרתעתו מלשוב לסורו ולנהוג,
30 הגם שנפסל נדון המשיב, לראשונה למאסר בפועל למשך חודש בשנת 2005, בשל נהיגה ללא רשיון
31 נהיגה, לצד מאסר על תנאי. בהמשך משלא היה בכך בכדי להרתיעו, ותוך שבין לבין צבר הרשעות



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1 נוספות, נדון בשנת 2009 ל-7 חודשי מאסר בפועל בשל עבירה זהה, תוך ששוב נוסף מאסר על תנאי.
2 גם בכך לא היה בכדי להרתיע את המשיב, אשר הוסיף לצבור הרשעות רבות, לרבות בעבירות של
3 נהיגה ללא רישיון נהיגה, ואף נהיגה בשכרות, תוך שבין לבין הוטלו עליו פסילות ממושכות וקנסות,
4 ובשנת 2020, לאחר ששוב הורשע בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה בזמן פסילה, נדון ל-9
5 חודשי מאסר בפועל, מאסרים על תנאי, קנס ופסילה.

6
7 בעונשים אלה לא היה בכדי להרתיעו מלשוב לסורו.

8
9 עובר להרשעתו האחרונה היה תלוי כנגד המשיב מאסר על תנאי בר הפעלה בן 11 חודשים אשר כשל
10 בהרתעתו וכעולה מגזר הדין מושא הרשעתו האחרונה, המשיב צירף 3 תיקים שונים שנפתחו כנגדו
11 בגין ביצוע שתי עבירות נפרדות של נהיגה בזמן פסילה, 3 עבירות נפרדות של נהיגה ללא רישיון נהיגה,
12 עבירה של נהיגה בקלות ראש ועבירה של סירוב לבדיקת שכרות.

13
14 במסגרת אותו הליך בו צירף המשיב את התיקים (8317-09-22) בבימ"ש השלום לתעבורה בחיפה, עבר
15 המשיב הליך טיפולי שכלל בין השאר שילובו בקהילה טיפולית ("אילנות"), ולאחר מכן שולב בהוסטל
16 חיצוני.

17
18 לאחר הליך טיפולי מקיף מצא ביהמ"ש להעדיף את שיקולי השיקום וביום 8.5.24 גזר את דינו של
19 המשיב, תוך שהורה על הארכת המאסר המותנה בן ה-11 חודשים שהיה תלוי ועומד כנגד המשיב
20 למשך שנתיים נוספות, לצד צו מבחן למשך 24 חודשים, של"צ ופסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון
21 נהיגה לתקופה של 72 חודשים בפועל, לצד קנס והתחייבות.

22
23 את העבירות דנן עבר המשיב מבלי שהיה בהליך הטיפול – שיקומי המקיף שעבר בכדי לגרום לו
24 להימנע מלשוב ולבצע את אותן עבירות בגין נדון במסגרת אותו הליך.

25
26 את העבירות דנן עבר המשיב מבלי שהיה בצו המבחן שבו היה נתון (הן מבחינת ההליך הטיפולי הכרוך
27 בו והן מבחינת החשש מהפקעת צו המבחן ומתן הדין מחדש באותו הליך) בכדי לגרום לו להימנע
28 מלשוב ולבצע את אותן עבירות בגין מלכתחילה הוטל צו המבחן.

29
30 את העבירות דנן עבר המשיב מבלי שהיה במאסר על תנאי חב הפעלה שהוארך כבר בהליך קודם בגין
31 עבירות זהות, בכדי להרתיעו מלשוב לסורו.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

1
2 המלצת שירות המבחן נשענת על מצג שהוצג ע"י המשיב לשירות המבחן, אשר כאמור לעיל אינו
3 מתיישב עם מכלול הנסיבות. לא זאת אף זו, אלא שהמלצת שירות המבחן מבוססת על כך שראיית
4 ההישג בכל הקשור להליך השיקומי שעבר המשיב הוא באי חזרתו לביצוע עבירות סמים – דא עקא,
5 שההליך השיקומי שעבר המשיב נבע מ"עבירות מקור" זהות לאלו שעבר המשיב כעת.

6
7 ביהמ"ש, בהליך הקודם, העדיף את שיקולי השיקום מתוך תקווה שהצלחת הליכי השיקום תמנע את
8 שובו של המשיב לסורו, אך המשיב שב וביצע את אותן עבירות בדיוק בגין הופנה לאותם הליכי
9 שיקום, ובגין נדון בהליך הקודם, ובגין ניתן צו המבחן והוארך המאסר המותנה. על כן, בשובו לבצע
10 את אותן עבירות בדיוק, העלה המשיב כי לא היה בהליך השיקומי שעבר בכדי למנוע ממנו לשוב
11 ולבצע את אותן עבירות. דהיינו כי ההליך השיקומי כשל אף הוא בהשגת המטרה של מניעת השיבה
12 לאותן עבירות. בנסיבות אלו, בהן המשיב שב וביצע את "עבירות המקור" בגין מלכתחילה הוטל צו
13 המבחן והוארך המאסר המותנה, דומה כי החשיבות של "שימור ההישג" שעמד בבסיס המלצת שירות
14 המבחן מועמת.

15
16 בנוסף לאלו יש לקחת בחשבון את התרשמות שירות המבחן, כמפורט בתסקיר השני, כי המשיב ביצע
17 את העבירות בשל אי יכולתו לעמוד בגבולות ולווסת את דחפיו, תוך קושי בגבולות עצמיים. קשיים
18 אלו הנוגעים ליכולת לעמוד בגבולות ולווסת את דחפיו, גברו על המשיב גם לאחר הליך טיפולי ממושך
19 שעבר, ומכאן, שמקום בו ביהמ"ש נדרש לתת במשיב את האמון הנדרש לשם ביסוס מנגנון של מעצר
20 בפיקוח אלקטרוני (שהרי האזיק לבדו יכול להתריע על יציאה ממקום המעצר אך לא למנוע ביצוע
21 עבירות נוספות), עליו לקחת בחשבון את קשיי המשיב לעמוד בגבולות ולווסת את דחפיו.

22
23 בהינתן כל האמור, ומשעדת עתה המשיב הוכיח במעשיו כי דבר אינו מונע ממנו מלשוב לסורו שוב ושוב,
24 וכי סנקציות עונשיות, מאסרים בפועל, מאסרים על תנאי והחלטות שיפוטיות אינם מרתיעים אותו
25 מלשוב לסורו, ומשלא היה בהליך השיקומי ממושך בכדי לגרום לו להימנע מלשוב ולבצע את אותן
26 עבירות ולגבור על דחפיו או לקבל גבולות, הרי שדומה כי המשיב הוכיח כי לא ניתן ליתן בו את האמון
27 הנדרש, לא רק לשם ביסוס חלופת מעצר אלא גם לשם ביסוס מנגנון של מעצר בפיקוח אלקטרוני.

28
29 הדברים יפים מקל וחומר משלצד הפיקוח האלקטרוני נקבע פיקוח אנושי המבוסס על שתי הערבות
30 שנקבעו, בהינתן העולה מהתסקיר על אודות התמודדותה של אחת הערבות עם מצב בריאותי, כמפורט





בית המשפט המחוזי בבאר שבע

29 ספטמבר 2025

לפני כבוד השופט יואב עטר

עמ"ת 73344-08-25 מדינת ישראל נ'
מעיד(עציר)

שם, והמגבלות שפורטו בתסקיר ביחס לערבה הנוספת (דברים אלו הם בגדר הלמעלה מן הצורך, משבענינו של המשיב דן כאמור לעיל, לא ניתן ליתן את האמון הנדרש – לאור מאפייניו).

סוף דבר, בהינתן מכלול נסיבותיו הפרטניות של המשיב דן, אין מנוס אלא מלהורות על מעצרו עד לסיום ההליכים.

פרוטוקול זה יהווה צו מעצר.

ניתנה והודעה היום ז' תשרי תשפ"ו, 29/09/2025 במעמד הנוכחים.

י.א. >

יואב עטר, שופט

הוקלד על ידי עדנה הרוש

